



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. שטיין טובה
 2. שטיין יעקב
- באמצעות ב"כ: עו"ד אוחנה ניסים אלון

נגד

הנתבעים:

1. נציגות הבית המשותף ברחוב דגל ראובן 23א' פתח תקווה
על ידי זאבי ירון ורונית - ניתן פסק דין בתאריך 2.1.24
באמצעות ב"כ: עו"ד גולדפרב רות
 2. זאבי ירון
 3. זאבי רונית
- באמצעות ב"כ: עו"ד גיא-דרור רות
4. וויטמן מור
 5. וויטמן אריאל יוסף
- באמצעות ב"כ: עו"ד קגן נדב

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק מהגג הצמוד לדירת התובעים מתקנים בהם קולטי דודי שמש ועמודי התמיכה של הקולטים.

העובדות הרלבנטיות להליך:

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב דגל ראובן 23א פתח תקווה, הרישום בפנקס הבתים המשותפים והידוע כחלקה 100 בגוש 6713 (להלן - "הבית המשותף"). לבית המשותף צו רישום ותקנון מוסכם מתאריך 6.12.1977 (להלן - "התקנון המוסכם").

2. התובעים, הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 18, הממוקמת בקומה החמישית בבית המשותף (להלן - "התובעים" או "משפחת שטיין"). כבר עתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ייאמר כי לדירת התובעים, שלוש הצמדות של גגות, וביניהן גג המסומן בתשריט כ"א, בשטח של 100.97 מ"ר, והוא גם הגג הרלבנטי לענייננו.

3. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן-"**הנתבעת 1**" או "**הנציגות**"). הנתבעים 2-3 הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 15 בבית המשותף (להלן-"**הנתבעים 2-3**" או "**משפחת זאבי**"), ואילו הנתבעים 4-5 הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 17 בבית המשותף (להלן-"**הנתבעים 4-5**" או "**משפחת וויטמן**"). הנתבעים 2-3 והנתבעים 4-5 יכוננו יחד לשם הנוחות (להלן-"**הנתבעים**").

מהלך הדיון בקצרה

4. בתאריך 31.12.2023, התקיים דיון במעמד הצדדים, שבו צומצמה המחלוקת, כאשר ביחס לנתבעת 1, השכילו הצדדים להגיע להסכמות שיש בהן כדי לייתר את המשך ניהול ההליך נגדה, ובתאריך 2.1.2024, ניתן פסק דין ביחס למחלוקת שבין התובעים לנתבעת 1.

5. בתאריך 7.2.2024, הגישו התובעים הודעה בדבר המשך ניהול ההליך. להודעה צירפו התובעים חוות דעת מאת מומחה מערכות סולריות ומערכות דודי שמש, מר אשר אברז'יל (להלן "**המומחה**") אשר הצדדים (הן התובעים והן הנתבעים) שכרו את שירותיו, לשם חוות דעתו ביחס למיקום דודי השמש והצנרת (להלן "**המתקנים**").

6. בתאריך 25.2.2024, התקיים דיון נוסף במעמד הצדדים, שבסופו הגיעו הצדדים להסכמות ולפיהן פסק הדין יינתן על סמך סיכומי הצדדים ועל סמך מלוא החומר שמצוי כעת בתיק, לרבות ממצאי הבדיקה של מר אשר אברז'יל, מתאריך 4.2.2024. עוד הסכימו הצדדים שאין מחלוקת עובדתית בין הצדדים כי המתקנים של הנתבעים הותקנו בשנת 2008 ומאז הם ממוקמים באותו מקום. להסכמות הצדדים ניתן תוקף של החלטה שבה הודגש כי המחלוקת שנותרה בהליך היא בכל הקשור למתקנים של הנתבעים והאם יש בהצבת מתקנים אלו משום פלישה לדירת התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

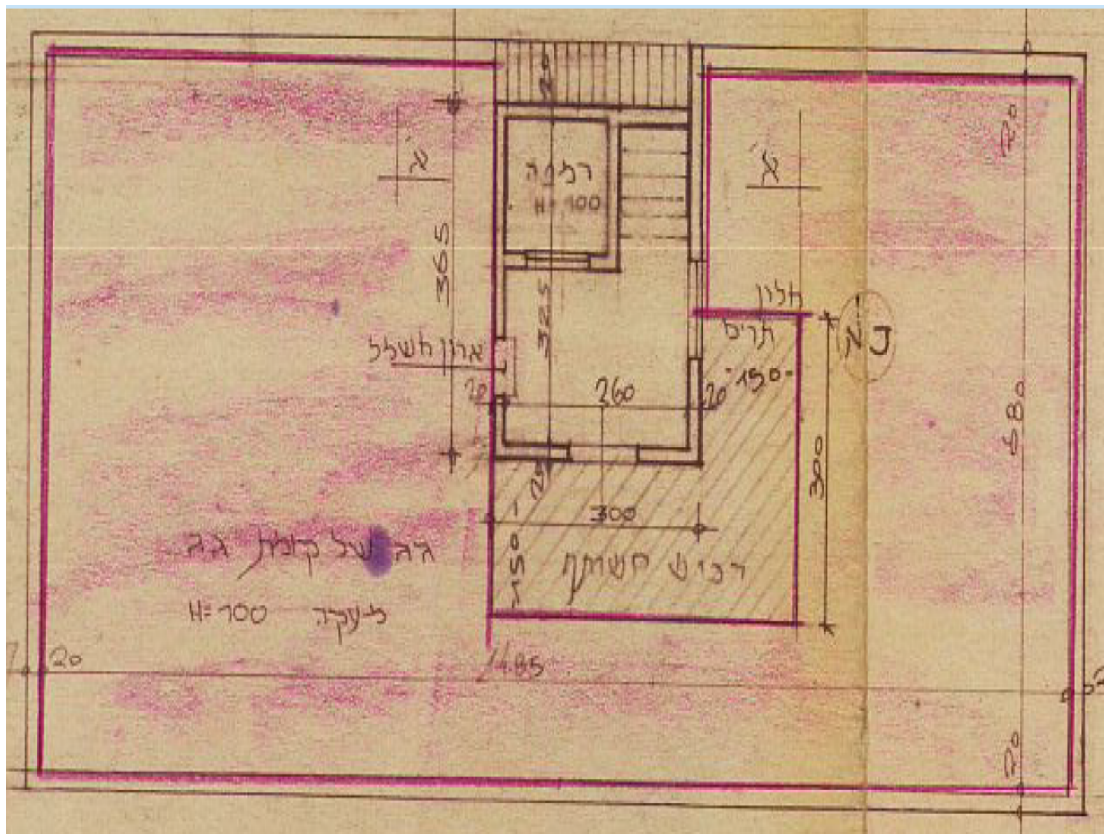
מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בטרם אסקור את ממצאי חוות דעתו של המומחה ואת תמצית סיכומי הצדדים, מצאתי לנכון להציג את תשריט הבית המשותף, ביחס לגג שבמחלוקת.

החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף

8. כאמור, לדירת משפחת שטיין, שלוש הצמדות של גג (מסומנות באותיות י"ט, כ ו- כא). ההצמדה הרלבנטית שהיא הגג מושא הדיון, מסומנת באותיות כ"א, אשר מופיעה בתשריט הבית המשותף באופן הבא:



9. אפשר אם כן לראות, שהצמדה כ"א, תופסת את עיקר קומת הגג, אך במרכז קומת הגג, מופיע שטח המיועד לרכוש המשותף לרבות לפיר המעלית ולארון חשמל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ממצאי חוות דעתו של המומחה

10. בממצאי חוות הדעת, קבע המומחה שעל גג מבנה של פיר המעלית מותקנות שתי מערכות של דודי שמש וקולטים השייכות לתת חלקה 15 (נתבעים 2-3, משפחת זאבי) ולתת חלקה 17 (נתבעים 4-5, משפחת וויטמן).

11. עוד קבע המומחה שהקולטים של שתי המערכות הותקנו מחוץ לתחום של גג פיר המעלית לכיוון הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין). כן קבע המומחה שהמערכת מצד מזרח של תת חלקה 15 (משפחת זאבי) בולטת 25 ס"מ, ואילו המערכת מצד מערב של תת חלקה 17 (משפחת וויטמן) בולטת כ-15 ס"מ בחלק התחתון וכ-45 ס"מ בחלק העליון.

12. המומחה הוסיף שצנרת המים של שתי המערכות, חוצה את הגג וממשיכה לאורך של 5 מטרים ובגובה של 3 מטרים מעל הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין) ובסופו הקו עולה לגובה 4.5 מטר ומתחבר לצינור חיצוני.

13. כן הוסיף המומחה שבשטח של הרכוש המשותף, מורכבת מערכת דודי שמש השייכת לתת חלקה 11 (משפחת חלמיש שאינה צד להליך), מערכת זו בולטת לשטח הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין) כ-2 מטר מקיר הפיר. המומחה הוסיף שהמערכת זו מותקנת על גבי "גישטל" (מעמד) שממוקם על שלוש רגליים שתומכות את המערכת, שתי הרגליים הקדמיות של המעמד מותקנות על הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין) וצנרת המים והחשמל של המערכת הזו מתפרשת לאורך של כ-9 מטרים על גבי הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

14. המחלוקת שנותרה בין הצדדים בהליך דנן, היא בכל הקשור להצבת המתקנים של הנתבעים מעל הגג הפרטי של התובעים והאם יש בהצבת מתקנים אלו משום פלישה לדירת התובעים. לטענת התובעים יש להורות על סילוק ידם של מתקנים אלה משטח דירת התובעים לרבות השטח הצמוד אליה, ופיצוי התובעים בדמי שימוש ראויים.

15. דבר הצמדת הגג לדירת התובעים היה ידוע לנתבעים היטב, אך למרות זאת, הנתבעים פלשו והשתלטו על חלק משטח הגג, תוך הסגת גבול, וללא אישור או הסכמת התובעים. פלישה זו, מונעת מהתובעים לקדם בנייה על הגג או ליהנות מהגג הפתוח עם הנוף ולהשתמש בו כמרפסת פתוחה. פלישה זו שמבצעים הנתבעים, הפכה את הגג המוצמד לתובעים, לרכוש ציבורי, ומקור לקינון יונים ולהוצאות ניקיון ותחזוקה רבים.

16. התובעים מעוניינים לצאת אל הגג, שהם משלמים עבורו מאות שקלים דמי וועד בית, וזאת בלי שיצטרכו להיתקל בצנרת כלשהי שעוברת דרך גגם. העובדה שהתובעים לא מימשו עד כה את הבנייה על הגג, לא שוללת את זכותם לקבל דמי שימוש עבור שימוש שנעשה שלא בהסכמתם.

17. ההתקנה של המתקנים, לא נעשתה בצורה סבירה וכפי שקבע המומחה, צנרת המתקנים עוברת בשטח התובעים והיא פוגעת בחזות הבית המשותף. כמו כן, היה על הנתבעים לקבל את אישור הגורמים התכנוניים בטרם התקנת המתקנים, ומשלא עשו כן, עברו הנתבעים על הוראות חוק התכנון והבניה.

18. כפי שכבר נקבע בעבר, מקום שהשימוש והחזקה נעשים ללא תמורה כלשהי לבעל המקרקעין, מדובר לכל היותר ברישיון מכללא הנובע משתיקת הבעלים ולא מהסכמה מפורשת, הרי שמדובר ברשות גרידא, אותה זכאי בעל המקרקעין לבטל בכל עת שירצה.

19. מרגע שהבהירו התובעים לנתבעים, שהם מתנגדים להצבת המתקנים על גג המוצמד לדירתם, המשך הצבתם במועד שלאחר מכן, הוא הסגת גבול מכוח סעיף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. לפקודת הנזיקין, ועבירה פלילית לפי חוק העונשין וכן, מכח סעיפים 16-17 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "**חוק המקרקעין**"). כמו כן, מהמועד שלאחר הבעת ההתנגדות המפורשת כאמור, התובעים זכאים לפיצוי בגין כל נזק שנגרם להם בעקבות הסגת הגבול. וכן לפיצוי בדמי שימוש ראויים.

20. הנתבעים לא מתכחשים לעובדה שצנרת המתקנים שלהם עוברת בשטח הפרטי של התובעים, אולם מנסים לזרות חול בעיני המפקח הנכבד, על ידי כך שהם טוענים שההתקנה בוצעה בהתאם לסעיף 59 א' לחוק המקרקעין, אך טענה זו דינה דחייה. קביעתו החד משמעית של המומחה אשר חוות דעתו ניתנה בהסכמת כל הצדדים, היא שצנרת דודי השמש של הנתבעים עוברת דרך גג הפרטי של התובעים. כך שברור שהנתבעים מבצעים הסגת גבול והשאלה היא כעת, באיזו פיצוי יפוצו התובעים בשל הסגת הגבול.

21. לפיכך יש להורות לנתבעים לסלק את הצנרת העוברת דרך הגג הפרטי של התובעים, לחייבם בדמי שימוש ראויים ובהוצאות ההליך.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

תמצית סיכומי נתבעים 2-3 (משפחת זאבי)

22. בניגוד לטענת התובעים, הוכח שדודי השמש, מותקנים על גג פיר המעלית שהוא רכוש משותף, ולא על הגג המוצמד לדירת התובעים. דודים אלו ומתקניהם, הותקנו בשנת 2008, 15 שנה לפני הגשת התביעה, וההתקנה בוצעה לאחר קבלת הסכמה כתובה של כלל הדיירים, לרבות התובעים עצמם (חשבונית רכישת הדוד ומסמך ההסכמה, נספחים 2-3 לכתב ההגנה). לכן, טענת התובעים כאילו מדובר ב"פלישה והשתלטות" מהווה ניסיון להטעות את המפקח וטענה בחזקת שקר.

23. אין חולק שבגג המוצמד לדירת התובעים מותקן דוד שמש וצנרת ואנטנה של דיירים אחרים שאינם נתבעים בהליך זה, וכן דוד שמש של דירת התובעים ומנועי מזגנים, לפיכך בניגוד לטענת התובעים, גם אם דוד השמש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הנתבעים 2-3 בולט מגג פיר המעלית, אין בכך כדי להביא לכלוך או למניעה מהתובעים לבנות על הגג או ליהנות ממנו. הגג אינו מרוצף, וללא מעקה, ומסוכן לשימוש, ולכן טענות התובעים בדבר אי-היכולת להשתמש בו אינן מבוססות.

24. התביעה הוגשה ממניעי נקמה, מאחר שהנתבעים הם חברי ועד הבית שדרשו מהתובעים לשלם מיסי ועד בהתאם לתקנון.

25. הנתבעים פעלו בהתאם להוראות סעיף 59א לחוק המקרקעין, ורק לאחר שדאגו לקבל את הסכמת בעלי הדירות, לרבות התובעים עצמם, התקינו את הדוד. כדי להימנע משימוש והפרעה לגג הפרטי של התובעים, העבירו הנתבעים 2-3 את הכבלים המחוברים לדוד, בגובה של 3-4.5 מ"ר מעל רום גג התובעים, וכך אין מדובר בהסגת גבול.

26. זכות הבעלות היא זכות מוגבלת על פי הוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין. הפסיקה קבעה כי זכות הקניין בבית משותף מוגבלת ומצומצמת יותר ומתאימה את עצמה לתכונות המיוחדות של הבית המשותף. גם אם יש פגיעה כלשהי – מדובר בפגיעה מזערית ושולית.

27. התובעים נוהגים בחוסר תום לב מובהק כשהם דורשים כעת את הסרת הדוד לאחר 15 שנה שבהן לא הוגשה כל תלונה ובמסגרת הסכמה כתובה מצדם להתקנה.

28. התובעים לא הוכיחו מהו שיעור דמי השימוש הנטענים, ולכן יש לדחות גם את רכיב תביעה זה. לפיכך יש לדחות את התביעה על כל רכיביה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט ריאליות, כולל שכר טרחת עו"ד כדין.

תמצית סיכומי נתבעים 4-5 (משפחת וויטמן)

29. המחלוקת שנתרה להכרעה עוסקת בשאלה האם הצבת המתקנים (דודי שמש והצנרת) מהווה פלישה לשטח דירת התובעים המצדיקה סילוק יד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אומנם כתב התביעה כלל במקור גם דרישה לדמי שימוש ראויים אך זו לא נדונה ואך התובעים עצמם כמעט שלא התייחסו לטענה זו, ולכן יש לראותה כטענה שנזנחה ודינה להידחות.

30. המומחה קבע באופן ברור שמערכת דוד שמש של הנתבעים 4-5 לא ממוקמת על הגג הפרטי של התובעים, אלא בולטת כ-30 ס"מ מחוץ לתחום גג הפיר בלבד. כך שלמעשה, הסגת הגבול הנטענת מתייחסת לכל היותר לצנרת באורך חמישה מטרים המותקנת בגובה 2.5 מטרים מעל הגג הפרטי של התובעים, אולם מדובר בצנרת אשר מותקנת בגובה רב מעל הגג ואינה מונחת עליו, זאת בשונה ממצב מקובל בגגות אחרים בישראל, וכך אין מדובר בהסגת גבול.

31. התובעים לא הוכיחו כל תכנית או יוזמה לקידום בנייה על הגג ולא פעלו לקבל הסכמת בעלי הדירות לבנייה, וכך הטענה לפגיעה פוטנציאלית בבנייה עתידית היא חסרת בסיס ולמעשה התביעה הוגשה ממניעי נקמה על רקע סכסוך על דמי ועד הבית וניסיונות לתקן גבייה לא תקינה או לקדם פרויקט התחדשות עירונית שהתובעים מתנגדים לו ללא סיבה עניינית.

32. יש לדחות את רכיב התביעה המתייחס להסגת גבול, שעה שרכיב זה לא נדון, וממילא לא הוכח על ידי התובעים, מה עוד שרק בתחילת שנת 2024, נזכרו התובעים לבטל את רשותם להעמדת הדודים, זאת לאחר 15 שנים שבהם היו ממוקמים הדודים לטענת התובעים, בשטחם, טענה שהתבררה שאינה נכונה עובדתית, מה עוד שקיימת מניעות בדיני עשיית עושר וצדק מן התובעים לחזור בהם מהסכמה מכללל שנתנו במשך שנים רבות.

33. התובעים מנסים להרחיב חזית בסיכומיהם בטענה על עבירות בנייה, אך מדובר בטענה שלא נטענה בכתב התביעה ואינה בסמכות המפקח אלא בסמכות הרשות המקומית.

34. לפיכך, יש לדחות את התביעה, תוך חיוב התובעים בהוצאות הנתבעים ובשכ"ט עו"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

35. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות. ואסביר.

36. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 8/21 שרון שביט רביבו נ' שטיגל מיכאל (נבו 7.7.2022)], זכות הבעלות בבית משותף או בבית שראוי להירשם כבית משותף, אינה זהה לזכות הבעלות הקלאסית בבית פרטי. לא בכדי קובע סעיף 2 לחוק המקרקעין בהגדירו את הבעלות, כי: "הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם".

37. לכן, הרוכש דירה בבית משותף או בבית הראוי להירשם כבית משותף, צריך לדעת שרכש נכס עם מגבלות ולא בחלל ריק. היטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין אשר קבע (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994), להלן – "עניין צודלר") כי: "הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה".

ובהמשך: "אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. אם כן, זכות הבעלות בבית משותף אין היא זכות בעלות מוחלטת וטהורה, אלא זכות זו שזורה ורקומה במארג של יחסי שכנות, של זכויות הדדיות ושל מגבלות הכרחיות. הבית המשותף, בניין אחד הוא, אולם רבים הם בעליו, וכל אחד ואחד נושא עמו את זכותו ואת מגבלתה גם יחד. כך יקרה כי בעל דירה יחיד לא יוכל לומר "שלי שלי הוא" ולהדיר את רגלי האחרים, מקום בו מצויה צנרת הביוב או הניקוז המשותפת החולפת בדירתו פנימה, וחובתו עליו, לא מכוח חסד אלא מכוח הדין, להניח לבאים לתחזק את הצינורות, למען יזרמו המים לכלל הדיירים ולמען יוסיף הבית המשותף לעמוד על תילו.

39. מרקם החיים הוא כזה, שבתוך דירות רבות, ולעיתים אף על גגות שהוצמדו לדירות פלוניות, מונחות תשתיות ומתקנים שלא דווקא נועדו לשימוש בעל הדירה. כך הוא בתשתיות חשמל, ביוב, גז ומים; כך הוא באנטנות, בצלחות לוויין ובדודי שמש המוצבים על הגג. כל אלה משותפים הם בצרכיהם ובשימושם, ויודע בעל ההצמדה כי ככלל, זכויותיו כפופות הן לזכויות השימוש והמעבר באותם מתקנים, וכי לא יוכל להתכחש להן. [(המפקח על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 38-40 (נבו 02.05.2019); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 493/19 חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית (נבו 02.09.2021)].

הוכח שאין מתקנים פיזיים של הנתבעים, הממוקמים על גג ההצמדה

40. **במיושם לענייננו** - בניגוד מוחלט לטענת התובעים בכתב התביעה (סעיף 36 לכתב התביעה) ולפיה "סך כל המתקנים השייכים לנתבעים 2-5 והממוקמים כיום על הגג הפרטי של התובעים, כוללים 2 דודי שמש וקולטים, אנטנת לוויין, צינורות מים וכבלי חשמל לדודים..." אלא שהוכח באמצעות המומחה, שמתקני הנתבעים (דודי השמש והקולטים) כלל לא ממוקמים פיזית על הגג המוצמד לדירת התובעים, אלא הם ממוקמים ברכוש המשותף מעל פיר המעלית. למעשה, המתקנים שסברו התובעים שמותקנים על גגם, שייכים לבעלי דירה אחרים, שלא היו צד להליך (סעיפים 6-8 לחוות דעתו של המומחה). כך, שכעולה מחוות דעתו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המומחה, אין כיום מתקנים פיזיים של הנתבעים, הממוקמים על גג ההצמדה של התובעים.

קולטי השמש של הנתבעים, ממוקמים על גבי הרכוש המשותף וממילא אין בעובדה שהם בולטים לכיוון ההצמדה של התובעים, כדי להיחשב הסגת גבול, המצדיקה את סילוק היד

41. מחוות הדעת עולה, שמתקני הנתבעים, ממוקמים על גבי גג פיר המעלית שהוא רכוש משותף (סעיף 3 לחוות הדעת) ולא על גבי גג המוצמד של התובעים.

42. אומנם המומחה קבע שמתקנים אלו, בולטים מכיוון קונטור פיר המעלית מעל שטח ההצמדה של התובעים (בליטה של 25 ס"מ של דוד הנתבעים 2-3 ובליטה של 15 ס"מ בחלק התחתון ושל 45 ס"מ בחלק העליון של דוד הנתבעים 4-5), אך אין באותן בליטות כדי להיחשב להסגת גבול במובנה המשפטי, קל וחומר להסגת גבול שבכוחה להצדיק סילוק יד. ואבאר את דברי.

43. סעיף 11 לחוק המקרקעין, קובע כי "הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, אולם, בכפוף לכל דין, אין בכך כדי למנוע מעבר בחלל הרום". לכאורה, משנאמר כן, אפשר ויאמרו התובעים, משפחת שטיין, כי מתקני הנתבעים, הבולטים הם אל עבר הגג הפרטי של תת חלקה 18, פולשים המה לחלל הרום שמעל שטח הצמדה השייך להם. אך לא היא. בפסק הדין בעניין ע"א 239/79 ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807 (1980) קבע בית המשפט העליון, מפי כב' השופט (כתוארו אז) שמגר כי: "כך ברור, למשל, שההוראה בעניין התפשטותה של הבעלות בכל העומק שמתחת לקרקע (קרי, לפי הטענה, גם מתחת לדירה) אינה ישימה כלל, שהרי בעלות בדירה בקומה ב', למשל, אינה מקנה מיניה וביה גם בעלות בכל מה שמתחתיה - ודירה אחרת בכלל זה - בכל העומק. בדומה לכך, אין בעלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחלל הרום יכולה להיות מותאמת לדירה בקומה א' אשר מעליה יש דירה בקומה ב'. אולם עיקרו של דבר, יש לבחון את נושא הבעלות בדירה על-פי מהות יחסי הגומלין עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף".

44. וכך גם בענייננו, מתקני הנתבעים אומנם בולטים לכיוון הגג הפרטי של תת חלקה 18 (התובעים, משפחת שטיין), אך כפי שהוסבר לעיל, במרקם החיים בבית המשותף, אין בכך משום פלישה לשטח הקנייני של התובעים, בשעה ששטח הגג של התובעים, לא מתפרש כלפי מעלה.

אין מקום להורות על סילוק יד, אף אם הייתה פלישה

45. מבחינת למעלה מהצורך, אני סבור שאין מקום להורות על סילוק ידם של מתקני הנתבעים, אף אם הייתי מקבל את טענת התובעים ולפיה מתקני הנתבעים פלשו לשטחם של התובעים.

46. פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה (1) 199 (1999) (להלן - "פסק דין רוקר"), שבו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים שיש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים.

47. במסגרת פסק הדין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין.

48. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

49. בענייננו, אומר ואחזור ואדגיש: סעיף 11 לחוק המקרקעין, לא לו המקום בענייננו זה. ומשכך, אין בפנינו פגיעה במקרקעין. אך אף אם הייתי קובע - ואיני קובע כך - כי סעיף 11 חל בענייננו, עדיין אומר כי יתר השיקולים הנדרשים לעניין זה לא מתקיימים. שטח הפלישה הנטען כך למדנו מחוות הדעת, מזערי הוא עד מאוד. המערכת שמצד מזרח של תת חלקה 15 (משפחת זאבי) בולטת היא אך כדי 25 סנטימטרים; ואילו המערכת שמצד מערב של תת חלקה 17 (משפחת וויטמן) בולטת היא כדי 15 סנטימטרים בחלקה התחתון וכדי 45 סנטימטרים בחלקה העליון. פלישה זו, ככל שפלישה היא, קטנה היא עד מאוד, ובפרט לעומת שטח ההצמדה, ששיעורו 100.97 מ"ר.

50. למעשה, התובעים לא השכילו להניח לפני תשתית של ממש אשר תראה ותוכיח כי בליטה זעירה זו, בליטת מתקני דודי השמש של הנתבעים לכיוון שטח ההצמדה שלהם, יש בה לפגוע בהם או בזכותם. ואף זאת יש לזכור: על גבי ההצמדה עצמה, לא במסת הבליטה הזעירה, מותקנת מערכת דודי שמש נוספת, השייכת לתת חלקה 11 (משפחת חלמיש), שאינה צד להליך זה כלל ועיקר. כך שאיני מוצא את דרישתם של התובעים כלפי הנתבעים כדרישה סבירה, שעה שעל הגג עצמו, נותרה מערכת דודי שמש נוספת של דיירים אחרים, שכלפיהם אין בפי התובעים טענה. כך שלא הונחה לפני ראייה של ממש לפגיעה בזכותם הקניינית של התובעים.

51. אשר לשיקול השלישי, הוא עניין עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות, אף שיקול זה נוטה הוא לטובת הנתבעים. שהרי אם נסיר את הקולטים ואת מתקני דודי השמש, נגרום בכך פגיעה של ממש לנתבעים, שהרי עסקינן במתקנים אשר יש בהם לספק את צרכיהם הבסיסיים והחיוניים של הנתבעים, את צורכי יומם ואת צרכי משפחתם. ומנגד, לא שוכנעתי בפגיעה כלשהי שתיגרם לתובעים, ככל שהקולטים יישארו במקומם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/338/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. יש לשים לב: אומנם טענו התובעים כי מתקני דודי השמש והקולטים עלולים להפריע להם אם ירצו לבוא ולבנות בעתיד על שטח ההצמדה, אך טענה זו נטענה בעלמא, בלא אסמכתה של ממש. לא הביאו הם ולו בדל ראיה המלמד על כוונה קונקרטית לבנות על אותו שטח ההצמדה, לא תכנית ולא היתר. ואף זאת אוסיף ואומר: ככל שיעלה בידי התובעים, ביום מן הימים, להשיג היתר בנייה לבנייה על שטח ההצמדה, עשוי הדבר להביא לשינוי נסיבות שיפתח לפנייהם פתח לפעול לסילוק מתקני הנתבעים. אך בשלב זה, שעה שלא הוכחה כל פגיעה קונקרטית לתובעים, ולעומת זאת, אין ספק שהסרת המתקנים תגרום לנתבעים פגיעה מוחשית וחמורה, נוטה כף המאזניים לחובתם של התובעים ולזכותם של הנתבעים.

53. אשר לשיקול הרביעי שעניינו התנהגותם של בעלי-הדין, אף הוא פועל לטובת הנתבעים. הרי אין חולק כי התובעים עצמם הסכימו בעבר לכך שהנתבעים יתקימו את מערכות דודי השמש במיקומן הנוכחי (ראו למשל סעיף 29 לכתב התביעה). ועוד זאת: אין מחלוקת כי הנתבעים 2 ו-3, משפחת זאבי, עמדו על כך שכלל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם התובעים עצמם, יחתמו על גבי מסמך הסכמה מפורש אשר יתיר להם להעמיד את דודי השמש והקולטים במיקומם הנוכחי (ראו נספח 2 לכתב ההגנה של הנתבעים 2 ו-3). מאז שנת 2008, שתקו התובעים, לא פצו פה ולא העלו כל טרענה. רק בחלוף למעלה מחמש עשרה שנים מצאו לנכון לפנות לראשונה בדרישה לנתבעים לפינוי הקולטים.

54. איני קובע מסמרות בשאלה אם כדבריהם של הנתבעים, מקור התנהלותם של התובעים בנקמנות גרידא, מחמת דרישת הנתבעים, כחברי נציגות הבית המשותף, כי התובעים ישלמו את חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, והכול כמצוות התקנון. ברם, אשר להתנהלות הנתבעים גופה, זו הייתה ללא רבב. החתמת כלל הדיירים על מסמך ההסכמה מלמדת על תום לב, שקיפות ויושר בהתנהלותם. לפיכך, אף השיקול הרביעי פועל הוא לטובת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**נדחה הסעד בדבר דמי שימוש ראויים, הן לנוכח התוצאה שאליה הגעתי והן
לנוכח העובדה שסעד זה לא הוכח על ידי התובעים**

55. לאור התוצאה שאליה הגעתי, מתייטר הצורך לדון בסעד שעניינו דמי שימוש ראויים. אלא שאני סבור שיש לדחות את הסעד, אף לגופו.

56. בהתאם לפסיקה, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון גם בדמי שימוש ראויים כאשר הוא דן בתביעה שעילתה סילוק יד [ראו הרחבה בעניין זה בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 634/19 **חבאני גדעון נ' קומימי בנימין**, בפסקאות 33-36 (נבו 13.12.2021)].

57. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 712/22 **עו"ד וכמן זאב נ' אסרף רפאל** (נבו 28.5.2024)] על התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק [ע"א 9145/18 **שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ**, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021); רע"א 4933/22 **שלמה ביטון נ' בונייד בנייה פתוח והשקעות בע"מ**, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023)]. לכך יש להוסיף כי ככלל, יש להימנע מפסיקה על דרך של אומדנה [ראו למשל דעת הרוב בע"א 355/80 **אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע**, פ"ד לה (2) 800 (1981); דנ"א 4693/05 **בי"ח כרמל-חיפה נ' מלול**, פסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (נבו 29.8.2010)].

58. בענייננו אומנם בכתב התביעה נטען שדמי השימוש מוערכים בסך של 45 ₪ למ"ר בנוי, ונטען שכיוון שהמתקנים של התובעים תופסים כ-30% משטח הגג, יש להעמיד את דמי השימוש בסכום של 405 ₪ לחודש (סעיף 49 לכתב התביעה). אלא, שהיה על התובעים להוכיח את גובה דמי השימוש, באמצעות ראיות מתאימות, כגון חוות דעת של שמאי, ולא על דרך של הערכה, ומשלא עשו כן, לא עמדו התובעים בנטל המוטל עליהם להוכיח את גובה דמי השימוש, ולכן אני דוחה את רכיב התביעה ביחס לדמי השימוש הראויים, אף לגופו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיכום

59. הנתבעים יהיו רשאים להותיר את מתקני מערכות קולטי דודי השמש במיקומם הנוכחי. לפיכך התביעה נדחית.

60. יודגש שאין בדחיית התביעה, כדי לחסום בעתיד את התובעים לנקוט הליך מתאים, כאשר יהיה בידם היתר בנייה כדין לבניה על ההצמדה ויהיה צורך בהעתקת מערכות קולטי דודי השמש, כולן או מקצתן.

הוצאות הליך

61. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd (נבו 28.12.2020)).

62. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את העניין, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לאסמכתאות שצירפו הצדדים לסיכומיהם ולכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, אני מורה כך:

- א. התובעים, יחד לחוד, ישלמו לנתבעים 2-3 (משפחת זאבי) הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 7,200 ₪.
- ב. התובעים, יחד לחוד, ישלמו לנתבעים 4-5 (משפחת זאבי) הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 7,200 ₪.



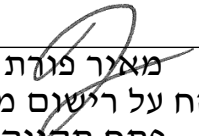
**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/338/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

63. הוצאות ההליך, ישולמו בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ט תמוז תשפ"ה, 15 יולי 2025, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה